

DIREITO PENAL

A Lei das Contravenções Penais é muito antiga e possui muitos dispositivos revogados expressa ou tacitamente.

Mais importante do que saber quais são as contravenções penais é saber quais são as regras relacionadas a elas. Isso porque há uma série de distinções entre as contravenções penais e os crimes.

Os crimes são as infrações penais que possuem, como sanção penal, a detenção ou a reclusão.

Existe um gênero chamado de infração penal e duas espécies, os crimes e as contravenções penais. Diferencia-se essas espécies pelo preceito secundário da norma penal, ou seja, pela sanção penal.

Toda norma penal possui uma conduta. O artigo 155 do Código estabelece como crime de furto a conduta de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A conduta é o preceito primário do tipo penal, ao passo que a sanção penal é o seu preceito secundário.

Se o preceito secundário tiver as penas de detenção ou reclusão com ou sem multa, tem-se um crime. Se o preceito secundário não tiver as penas de detenção ou reclusão, mas apenas a pena de multa ou prisão simples, tem-se uma contravenção penal. Vale lembrar que o que, hoje, é um crime, amanhã, poderá ser uma contravenção penal e vice-versa, desde que o legislador altere o preceito secundário da norma penal.

Existem também contravenções penais fora da Lei de Contravenções Penais.



DIRETO DO CONCURSO

20. (2017/FCC/PC-AP/Agente de Polícia) Constituem contravenções penais previstas no Decreto-Lei n. 3.688/1941:

- I – Mendigar, por ociosidade ou cupidez.
- II – Praticar vias de fato contra alguém.
- III – Servir bebidas alcoólicas a criança ou adolescente.
- IV – Fingir-se funcionário público.

Está correto o que se afirma em:

- a. I, II, III e IV.
- b. I e III, apenas.
- c. I e IV, apenas.
- d. II e IV, apenas.
- e. II, III e IV, apenas.

COMENTÁRIO

Item I – já foi, hoje não é mais. Foi revogado em 2009.

Item II – vias de fato é quando é praticada uma violência que não deixa lesões. Não caracteriza contravenção penal um tapa na cara, que estoura uma terminação de veia, deixando uma vermelhidão no rosto de forma a permitir a constatação de uma lesão corporal. Se deixa uma mísera lesão no corpo da vítima, tem-se o crime de lesão corporal. Por outro lado, vias de fato diz respeito à toda violência que não gera uma lesão corporal.

Item III – até 2015, era. Hoje, tem-se essa conduta especificamente tratada, e de maneira mais grave, como crime no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Item IV – é uma contravenção penal. Em contrapartida, não fingir ser funcionário público, mas praticar condutas de funcionário público como se funcionário público fosse, caracteriza um outro crime, que é o crime de usurpação de função pública.



5m

- 21.** (2022/VUNESP/PC-SP/Investigador de Polícia) A respeito da lei de contravenção penal, é correto dizer que:
- a. prevê como pena a prisão simples e a multa, sendo que, no caso de prisão simples, a duração tem como limite máximo 10 anos.
 - b. consagra o princípio da extraterritorialidade, podendo ser aplicada à contravenção penal praticada no estrangeiro, desde que presentes os requisitos legais.
 - c. a tentativa é punível com a pena correspondente à contravenção consumada, diminuída de um a dois terços.
 - d. as contravenções penais são processáveis por ação penal incondicionada.
 - e. o desconhecimento da lei, ainda que inescusável, implica diminuição da pena.

COMENTÁRIO

a. No caso de prisão simples, a duração tem como limite máximo cinco anos, segundo o artigo 10 da Lei de Contravenções Penais.

b. A Lei de Contravenções Penais no Brasil não se aplica a contravenções penais praticadas no exterior. No Brasil, existe a chamada extraterritorialidade, ou seja, é possível aplicar o Código Penal brasileiro, a lei penal brasileira, a crimes praticados no exterior. Crimes, não contravenções. Uma contravenção penal praticada no exterior nunca pode ser punida pelo direito penal brasileiro. Não incide a hipótese de extraterritorialidade da lei penal brasileira no que concerne às contravenções penais.

c. Os crimes são punidos de acordo com a pena do crime consumado diminuída de um a dois terços. Também não é possível punir a tentativa de contravenção penal, conforme o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais.



10m

d. As contravenções penais são processáveis por ação penal incondicionada. Todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada, conforme o artigo 17 da Lei de Contravenções Penais. O crime de lesão corporal leve é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Já as vias de fato dizem respeito a uma contravenção penal de ação penal pública incondicionada, por mais absurdo que isso pareça.

e. O artigo 8º da Lei de Contravenções Penais fala da ignorância relacionada à lei. Quando escusável, a pena pode deixar de ser aplicada. Escusável é algo invencível, para o qual existe uma justificativa. Nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. É uma hipótese de perdão judicial, mas não há previsão de que o desconhecimento da lei implica na diminuição da pena.

Corrupção Ativa e Corrupção Passiva

Os crimes contra a administração pública estão previstos nos artigos 312 até o 359-H do Código Penal. A corrupção ativa está prevista no artigo 333, e a corrupção passiva, no artigo 317.

A corrupção ativa pode ser praticada por qualquer pessoa. Já a corrupção passiva é um crime funcional, ou seja, somente pode ser praticada por funcionários públicos.

Não se pode confundir a conduta de corrupção passiva com uma conduta passiva. Muitas vezes, a corrupção passiva pode ter uma conduta ativa. **Exemplo:** quando um funcionário público solicita uma vantagem indevida.

A corrupção ativa é a conduta do particular que oferece a vantagem, que promete a vantagem. Já a corrupção passiva é a conduta do funcionário público que recebe, solicita ou aceita a promessa de vantagem indevida.

Não são crimes bilaterais. Para que se tenha a corrupção passiva, não necessariamente deve-se ter a corrupção ativa e vice-versa. São crimes que podem ocorrer de maneira isolada.

- **Corrupção Passiva**

É praticada por funcionário público, sendo um crime funcional. Eventualmente, pode ser praticada por alguém que não seja funcionário público, desde que ele aja junto com um funcionário público.



15m

ANOTAÇÕES

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

A corrupção passiva engloba três verbos, “solicitar”, “receber” ou “aceitar” promessa de vantagem indevida. Exigir vantagem indevida diz respeito a outro crime, o de concussão.

Exemplo: uma pessoa foi aprovada no concurso da Polícia Militar da Bahia, mas ainda não tomou posse. Usando do argumento de que se tornará um policial em pouco tempo, pede para uma pessoa na rua lhe arrumar R\$ 1.000,00, sob o pretexto de vir a manter com ela uma boa relação. Não é necessário que o indivíduo já seja funcionário público, bastando que a solicitação, o recebimento ou o aceite da promessa de vantagem indevida ocorra em razão da função na qual esse indivíduo será empossado.

§ 1º. A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

O §1º prevê a corrupção passiva exaurida.

O exaurimento no “*iter criminis*” não integra o “*iter criminis*”. O “*iter criminis*”, o caminho do crime, acaba com a consumação. O exaurimento está fora da consumação. Porém, o exaurimento, excepcionalmente, pode funcionar como uma causa de aumento de pena ou como uma qualificadora.

Exemplo: um policial militar solicita uma vantagem indevida para não multar uma pessoa. O particular diz que está sem dinheiro, mas irá dá-lo depois. O dinheiro ainda não foi recebido, mas o crime já foi consumado.

Mesmo que o particular se recuse a dar o dinheiro, o crime se consuma. Trata-se de corrupção passiva consumada, não tentada.

A corrupção passiva é um crime formal, o que significa que há a consumação da corrupção passiva independentemente do recebimento da vantagem solicitada. É um crime que se consuma no momento em que o funcionário público solicita ou aceita a promessa de vantagem indevida. Assim sendo, esse crime é formal tanto no verbo “solicitar” quanto no verbo “aceitar” promessa de vantagem indevida.

No que concerne ao verbo “receber”, segundo a doutrina, trata-se de um crime material, porque o próprio verbo “receber” pressupõe que a pessoa já está recebendo a vantagem indevida.

Se o funcionário público solicita a vantagem indevida para não autuar e multar um particular em uma infração de trânsito, consuma-se o crime de corrupção passiva. De fato, ele não deve autuar o particular, porque se ele solicita a vantagem indevida e, depois, autua o



20m

particular, ele consome o crime de corrupção passiva e ainda engana o particular. Porém, se ele solicita a vantagem indevida e, realmente, não autua o particular, tem-se o crime de corrupção passiva já consumado e, agora, exaurido.

Se o funcionário público, efetivamente, retarda um ato de ofício, deixa-o de praticar ou o pratica contra disposição expressa de lei em virtude de vantagem indevida recebida ou aceite de promessa indevida, tem-se o exaurimento do crime e ainda o aumento da respectiva pena em um terço.

§ 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

O § 2º prevê a corrupção passiva privilegiada. O privilégio traz uma pena mais branda.

Nesse caso, o funcionário público não recebe, solicita ou aceita promessa de vantagem indevida. Ele cede a pedido ou influência de outrem.

Exemplo: um policial militar da Bahia autua um particular no trânsito por ter estacionado o veículo em local indevido. O particular chega e pede para não ser multado, alegando dificuldade financeira. O policial não o autua, deixando de praticar um ato de ofício.

É diferente do crime de prevaricação, previsto no artigo 319, que ocorre quando se deixa de praticar um ato de ofício, retarda-o ou o pratica contra disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

• **Corrupção Ativa**

No caso do crime de corrupção passiva, o particular que entrega a vantagem indevida solicitada por funcionário público não responde pelo crime de corrupção. Nesse caso, ele é considerado vítima secundária do crime de corrupção passiva. A vítima primária, ou seja, o sujeito passivo primário é o Estado.

Por outro lado, a corrupção ativa não prevê os verbos “dar”, “entregar” e “atender” a solicitação de funcionário público, mas os verbos “oferecer” ou “prometer” vantagem indevida. Na corrupção ativa, o particular sempre tem uma postura ativa, de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício.

Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.



Tem-se também a corrupção ativa exaurida, no parágrafo único.

A corrupção ativa também é um crime formal porque se consuma no momento em que o particular oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, ainda que este não a aceite.

GABARITO

20. d

21. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.